

Mustaffa Kamal bin Basir Ahmad

lwn

Shasha Farina binti Mohd Shapie

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Kes Rayuan No.: 2403-A0010-001-0026 dan 2403-A0010-001-0027, YAA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamed Shakir Bin Abdul Hamid (Panel) YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Panel).

Pada 8 Januari 2025 bersamaan 8 Rejab 1446H]

Peguam Syarie

Perayu: Tuan Izaan bin Azalan daripada Tetuan Izan Azalan & Associates.

Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu memfailkan Notis Rayuan kepada Mahkamah ini bertarikh 5 Mac 2024 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Mal No.: 2304-H0310-417-0326 dan 2304-H0310-417-0325 yang bertarikh 27 Februari 2024.

[2] Pada 3 Januari 2025[✓], Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik terhadap kes rayuan ke Mahkamah ini melalui Borang MS 19.

[3] Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

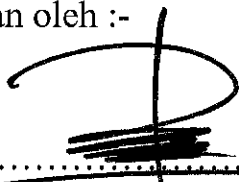
[4] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 oleh Perayu dan telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Akta tersebut. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

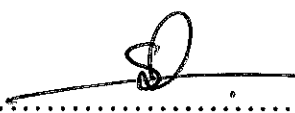
SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes yang difailkan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** –

1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Rayuan** **Mal No.: 2403-A0010-001-0026 dan 2403-A0010-001-⁰⁰²⁷0026** berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Selangor) 2003.
2. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah **Kes Mal Permohonan No. 2304-H0310-417-0326 dan 2304-H0310-417-0325** dikekalkan.

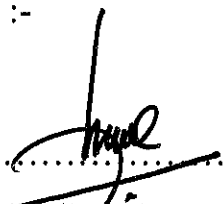
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

- 
-
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF,**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor